OGÓLNE WARUNKI DOSTAW
Gami-Pack D.Stach Spółka Komandytowa

§ 1. Zakres stosowania
1. Ogólne warunki dostaw (dalej zwane: „OWD") określają zasady współpracy pomiędzy Gami-Pack D.Stach Spółka Komandytowa, zwanymi dalej „Dostawcą" a podmiotem zamawiającym opakowania u Dostawcy, zwanym dalej „Odbiorcą", wspólnie zwanymi dalej „stronami".
2. Niniejsze OWD mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami zgodnie z postanowieniami art. 43_1 kodeksu cywilnego.
3. Przy współpracy pomiędzy stronami wyklucza się stosowanie jakichkolwiek wzorców umów innych niż niniejsze OWD.

§ 2. Cena
1. Ceny wskazane w ofercie uwzględniają koszt transportu opakowań do miejsca uzgodnionego pomiędzy stronami.
2. Zmiana miejsca dostawy opakowań przez Odbiorcę lub zlecenie dostaw częściowych skutkować będzie korektą uzgodnionej ceny i wymaga akceptacji obu Stron.
3. Cena ustalona przez Strony może podlegać renegocjacji w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących istotną zmianę w kosztach produkcji, w szczególności w zakresie: kosztów surowców, energii, siły roboczej.

§ 3. Warunki Dostawy
1. Termin dostawy będzie każdorazowo określany przez Dostawcę i potwierdzany przez Odbiorcę.
2. Odbiorca ma obowiązek przyjąć zamówiony towar w terminie nie później niż 3 dni robocze od daty potwierdzonej gotowości przez Dostawcę. Po upływie powyższego terminu Dostawca będzie uprawniony do naliczenia kosztów związanych z magazynowaniem towaru.
3. Ustala się, iż osoby składające oświadczenia woli w imieniu stron, w szczególności w formie Zamówienia, są uprawnione do ich składania w imieniu stron.
4. Dostawca dostarczy Odbiorcy opakowania i tekturę w ilościach uzgodnionych indywidualnie między stronami, jednakże z zastrzeżeniem możliwych rozbieżności ilościowych zgodnie z tolerancjami produkcyjnymi:

- do 2 000 szt. +/-35%,
- pow. 2 000 szt. do 3000 szt. +/- 20%
- pow. 3 000 szt. do 5 000 szt. +/- 12%,
- pow. 5 000 szt. do 10000 szt. +/-7%,
- pow. 10 000 szt. +/- 5%.

5. Ilość opakowań na palecie zawarta w ofercie handlowej jest ilością orientacyjną, która może ulec zmianie.

§ 4. Palety/Wieka
1. Dostawca prowadzi systemowy rejestr obrotu paletami oraz wiekami, które podlegają zwrotowi.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację dotyczącą ilości, rodzaju palet/wiek oraz odnosi się do każdego dokumentu dostawy.
3. Na prośbę Odbiorcy Dostawca przedstawi aktualne saldo Odbiorcy.
4. Zwroty palet/wiek każdorazowo będą uzgadniane przez Odbiorcę z Dostawcą.
5. Przy zwrocie palet/wiek Odbiorca jest zobowiązany do przekazania Dostawcy dokumentu magazynowego potwierdzającego ilość i rodzaj zwracanych palet/wiek.
6. Odbiorca zobowiązany jest do zwrotu palet w ilości wcześniej otrzymanej od Dostawcy.
7. W przypadku braku zwrotu palet w uzgodnionym przez strony terminie Odbiorca zostanie obciążony równowartością niezwróconych palet.
8. W przypadku zmiany adresu dostawy strony ustalą zasady zwrotu palet/wiek na nowo.

§ 5. Opóźnienia w Płatnościach
1. Za każdy dzień opóźnienia w płatnościach zostaną Odbiorcy naliczone odsetki ustawowe.
2. Dostawca może wstrzymać realizację zamówień w przypadku zalegania przez Odbiorcę z terminową zapłatą którejkolwiek z faktur.

§ 6. Narzędzia i Projekty
1. Koszty przygotowalni opakowań (klisz oraz wykrojników) pokrywa Odbiorca.
2. W przypadku zużycia przedmiotowych narzędzi Dostawca jest upoważniony do ich utylizacji oraz ponownego wykonania narzędzi na własny koszt , których stanie się właścicielem.
3. W przypadku, gdy Odbiorca nie zamówi danego rodzaju opakowania w okresie 18 miesięcy od ostatniej jego produkcji Dostawca będzie upoważniony do utylizacji narzędzi służących do jego wytworzenia.
4. Wszystkie rysunki techniczne i projekty graficzne wykonane przez Dostawcę są jego własnością.
5. Gami-Pack zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach konstrukcyjnych oraz graficznych klienta, celem dostosowania ich do możliwości technologicznych posiadanego parku maszynowego.
6. Opakowania, które mają zostać wyprodukowane ofertowane są na podstawie:
− Gotowego produktu od klienta lub
− Wzoru od klienta lub
− Pliku od klienta lub
− Wymiarów wskazanych przez klienta

Klient zobowiązany jest wskazać czy podane wymiary dotyczą wymiarów wewnętrznych, czy zewnętrznych. W przypadku braku takiej informacji wymiary domyślnie zostaną przyjęte jako wewnętrzne.

§ 7. Opakowania do kontaktu z żywnością
Opakowania produkowane przez Dostawcę nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

§ 8. Warunki Przechowywania Wyrobów z Tektury
1. Wyrób powinien być przechowywany w sposób zabezpieczający go przed zawilgoceniem, zamoczeniem, poplamieniem, zabrudzeniem oraz zniszczeniem
2. Wyrób powinien być składowany na paletach
3. Temperatura składowania 5 - 30°C
4. Odległość od urządzeń grzejnych powinna zapewniać całkowite zabezpieczenie towaru przed wysuszeniem, zniekształceniem oraz utratą właściwości użytkowych
5. Wilgotność w magazynie 27 – 65% WW
6. Należy klimatyzować pomieszczenie jeżeli temperatura i wilgotność są niezgodne
7. Palety otwierać dopiero przed samym użyciem
8. Na otwarte palety układać pokrywę (ciężar)
9. Pomieszczenia przeznaczone do magazynowania powinny być kryte suche i przewiewne w miarę możliwości nie zagłębione w ziemi, bez ubocznych zapachów (np. stęchlizny), zaopatrzone w suche i nie pylące podłogi
10. Dopuszcza się piętrowanie palet oryginalnie zabezpieczonych po uprzednim ustaleniu tego z Działem Obsługi Klienta Dostawcy. Palety ze standami (POS) nie są przewidziane do piętrowania, ponieważ może to doprowadzić do ich uszkodzenia.

Wszystkie rodzaje papierów zmieniają swoje wymiary pod wpływem warunków przechowywania, tj. temperatury i wilgotności otoczenia. To samo dotyczy tektury falistej, szczególnie w kierunku poprzecznym, czyli równoległym do grzbietów fali.
Zmiany wymiarów opakowań mogą się różnić w zależności od rodzaju papieru i tektury falistej.
W porównaniu do włókien z recyklingu (Testliner, Fluting), obserwuje się większe zmiany wymiarowe dla tektury z użyciem włókien pierwotnych (Kraftliner, Kraft Top Liner).
Większe zmiany wymiarowe obserwuje się również w przypadku tektur z papierów o niższej gramaturze.
Trzeba mieć na uwadze, iż podczas składowania, spadki wilgotności względnej powietrza, mogą powodować spadki wilgotności bezwzględnej tektury, a tym samym zmiany wymiarowe arkuszy tektury oraz opakowań.
Zakłada się średni współczynnik zmiany wymiarów na poziomie 1,7-4,0mm / metr / % H2O x 1% = 1,7–4mm / 1m.
Powyższy wynik wskazuje możliwy przykurcz, wynoszący 1,7-4mm na 1m tektury, przy spadku wilgotności bezwzględnej tektury o 1%.

§ 9. Tolerancje jakościowe

1. Dopuszczalne przesunięcie elementów grafiki względem linii bigowania lub / i cięcia wynosi +/- 2mm.
2. Dopuszczalna rozbieżność kolorystyczna w odniesieniu do wzorca zależna jest od jakości podłoża i wynosi:
• ΔE ≤ 2 przy zastosowaniu podłoża w postaci białych papierów pokryciowych na bazie włókna pierwotnego
• ΔE ≤ 3 przy zastosowaniu podłoża w postaci papierów makulaturowych oraz farb spotowych (PANTONE)
• ΔE ≤ 5 przy zastosowaniu podłoża w postaci papierów makulaturowych oraz farb CMYK, a także innych farb nie kryjących, charakteryzujących się wysoką transparentnością
3. Dostawca zastrzega prawo dostarczania innego, co najmniej równowartościowego składu jakościowego. Miarodajnym przy tym jest zachowanie parametrów podanych w arkuszu danych technicznych, a nie gramatura tektury czy też gramatura poszczególnych papierów.

§ 10. Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje zgłaszane będą przez Odbiorcę w formie pisemnej z określeniem dokładnej przyczyny reklamacji (dokładnego opisu wady wraz z załączonymi zdjęciami/wzorami opakowań) oraz podaniem danych umożliwiających identyfikację danej dostawy, takich jak:
- nazwa opakowania
- nr WZ
- data dostawy
- numer zamówienia
2. W razie stwierdzenia braków ilościowych opakowania Odbiorca powinien to zgłosić w dniu dostawy. W przypadku niezgodności jakościowych reklamację należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 30 dni od daty dostawy. Odbiorca winien spisać w tym przedmiocie protokół reklamacyjny i przesłać go mailem Dostawcy.
3. Zasadność reklamacji winna być zbadana przez Dostawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. W tym terminie Odbiorca winien umożliwić dostęp do opakowania w stanie niezmienionym. Decyzja dotycząca rozstrzygnięcia reklamacji powinna być podjęta przez Dostawcę nie później
niż 14 dni od daty jej zgłoszenia, chyba że załatwienie reklamacji uzależnione jest od decyzji niezależnych rzeczoznawców.
4. Nie podlega reklamacji opakowanie, które zostało wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez Odbiorcę projektem i warunkami technicznymi dostaw.
5. W przypadku uznania zasadności reklamacji Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od daty uznania reklamacji) do wymiany lub naprawy opakowania.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
2. Spory, jakie mogą powstać na tle wykonania OWD podlegają jurysdykcji sądów polskich; rozstrzygał je będzie sąd właściwy dla wnoszącego pozew.
3. Jeżeli w okresie obowiązywania OWD zostanie złożony wobec którejkolwiek ze Stron wniosek o ogłoszenie upadłości, zostanie w stosunku do niej ogłoszona upadłość z wniosku wierzyciela lub wszczęte postępowanie naprawcze, bądź zostanie postawiona w stan likwidacji, obowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony.
4. W przypadku rozbieżności w treści postanowień zawartych w umowie/ofercie a niniejszymi OWD, uznaje się, iż postanowienia zawarte w umowie/ofercie handlowej są nadrzędne do OWD.
5. Niniejsze OWD sporządzono w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uznaje się, iż pierwszeństwo ma wersja polska.
6. OWD obowiązują od dnia 01.05.2026.